

0006460-81.2021.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores

Magistrado: RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... criminosa que age no ramo do tráfico de entorpecentes, com atuação em diversos municípios do Estado de São Paulo, dentre os quais a Comarca de Limeira, onde se encontra o imóvel objeto da investigação.

Tal organização, segundo a denúncia, ostenta diversos tentáculos e núcleos, mas apresenta como personagem central o acusado ADRIANO MOREIRA SILVA (réu nos autos principais - n. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira - SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0006460-81.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006460-81.2021.8.26.0320

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FRANCISCO CLAUDIO LOPES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo, através de seu Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO, ofertou denúncia em face de 5 (cinco) acusados, quais sejam, ADRIANO MOREIRA SILVA, ARLÊNIA MOREIRA SILVA, JOSÉ LEANDRO DO ROSÁRIO, ANTONIO JESUS DE SOUZA e FRANCISCO CLÁUDIO LOPES, argumentando,

em síntese, que os acusados teriam, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, ocultado e dissimulado a origem e movimentação dos valores utilizados para comprar imóvel no município de Limeira, bem como ocultado e dissimulado a propriedade do imóvel situado à Rodovia José de Santa Rosa, Km 2, s/n, Bairro Mandiocal, Limeira/SP, cadastrado sob o número 3T61351, matrícula 19.467 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Limeira, proveniente indiretamente de infração penal.

Pela decisão de fls. 365/366, foi recebida a denúncia.

Os réus apresentaram respostas, e na decisão de fls. 596/598, foram rejeitadas as preliminares suscitadas, bem como confirmado o recebimento da denúncia.

Decretada a revelia de FRANCISCO CLÁUDIO LOPES, o feito foi desmembrado em relação a referido acusado, nos termos da decisão de fls. 722/724.

Durante a instrução processual, foram ouvidas 04 (quatro) testemunhas, sendo ao final o réu interrogado. Ante o comparecimento do réu à audiência, a revelia anteriormente decretada foi levantada.

Em alegações finais (fls. 771/789), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, requereu o reconhecimento integral dos fatos narrados na denúncia, postulando a condenação do réu pelo crime previsto no artigo 1º, caput, da Lei n. 9.613/98, combinado com o artigo 29, do Código Penal.

Em alegações finais, a Defesa de FRANCISCO CLÁUDIO LOPES pleiteia o reconhecimento da atipicidade da conduta, em razão da inexistência de crime antecedente. No mérito, requer a absolvição, baseando-se no argumento da inconsistência do arcabouço probatório formado durante a instrução criminal (fls. 800/818).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO.

Primeiramente, necessária uma breve digressão acerca das audiências realizadas na modalidade virtual, por intermédio de tecnologia que viabiliza a promoção de reuniões por videoconferência, conforme procedimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com amparo no Provimento nº 2557/2020 e Comunicados CG nº 284/2020 e nº 323/2020.

Tratou-se de medida destinada a contornar os impactos decorrentes do distanciamento social imposto pelo evento imprevisível trazido pela pandemia COVID19, que implicou na necessidade de se redimensionar os meios e instrumentos de colheita de provas nos processos judiciais, para compatibilizar, de um lado, a garantia da razoável duração do processo e adequada prestação jurisdicional, e de outro, a proteção à saúde pública.

Sabe-se que os momentos de crise demandam dos gestores a criação de soluções rápidas e eficazes, e no que diz respeito em específico à prática dos atos judiciais pela via remota, o resultado mostrou-se exitoso, com superação inclusive de tradicional resistência verificada no âmbito doutrinário, provando-se que o uso da tecnologia permite a realização dos atos com pleno respeito aos imperativos do devido processo legal e ampla defesa, com a vantagem de em muitos casos viabilizar a contenção de despesas com transporte e deslocamentos despendidos.

No caso em testilha, a prova oral foi colhida em âmbito remoto, com uso das ferramentas que permitiram a realização das reuniões por videoconferência, e o que se constata é o resultado plenamente satisfatório das audiências, coadunando-se de modo integral os propósitos de eficiência, legalidade, e respeito aos primados da ampla defesa e do devido processo legal.

Assim, considerando-se que todas as provas pertinentes e cabíveis ao caso foram produzidas, e que o processo encontra-se apto a pronto julgamento, passo à análise do mérito da causa.

Trata-se de ação penal ajuizada com o propósito de apurar a existência de crime de lavagem de dinheiro no âmbito de organização criminosa que age no ramo do tráfico de entorpecentes, com atuação em diversos municípios do Estado de São Paulo, dentre os quais a Comarca de Limeira, onde se encontra o imóvel objeto da investigação.

Tal organização, segundo a denúncia, ostenta diversos tentáculos e núcleos, mas apresenta como personagem central o acusado ADRIANO MOREIRA SILVA (réu nos autos principais - n. 0007289-33.2019), que seria o líder do grupo, mantendo sob seu controle as ações de recebimento, refino, preparo e distribuição de drogas aos diversos pontos de venda, bem como recebimento de lucros, valendo-se, ainda, de estratégias para esconder a origem ilícita da grande quantia de dinheiro movimentada (lavagem de dinheiro).

Segundo a linha de raciocínio desenvolvida na investigação, e corroborada pela peça acusatória, ADRIANO manteria na organização criminosa diversas pessoas com grau de parentesco, como forma de manter o controle e coesão do grupo.

A tese formulada pela acusação não decorre de sequência de eventos apurados de forma linear e retilínea, exigindo dos investigadores o alinhamento de diversos elementos de prova colhidos em situações diversas e aparentemente desvinculadas, utilizando-se da somatória de "peças" para a união do "quebra-cabeças".

Evidentemente, incumbe à defesa dos acusados apontar eventuais falhas neste conjunto de elementos supostamente coeso apresentado pelo Ministério Público, tendo em vista que, como observa GUILHERME DE SOUZA NUCCI, "a finalidade da prova é a produção do convencimento do juiz no tocante à verdade processual, vale dizer, a verdade possível de ser alcançada no processo, seja conforme a realidade, ou não" (in Provas no Processo Penal, 2ª edição, 2011, RT, p. 18).

Independentemente do resultado do exame das provas, seja favorável à tese acusatória ou não, importa destacar que no âmbito das investigações que apresentam como objeto organizações criminosas, é preciso compreender a relevância das denominadas provas indiciárias, que, a despeito de num primeiro momento não se

mostrarem muito elucidativas, ao serem unidas e "costuradas" por meio do raciocínio dedutivo-indutivo, podem vir a permitir o alcance de uma conclusão lógica e convincente, de forma a permitir um decreto condenatório. Acerca do tema, como bem salienta GUILHERME DE SOUZA NUCCI, "a prova indiciária é composta por vários fatos secundários, ou seja, inúmeros acontecimentos prontos a constituir um quadro maior indicativo da concretização do fato principal, objeto da imputação" (op cit, p. 201).

Sabe-se que no âmbito das organizações criminosas vinculadas ao tráfico de entorpecentes, existem diversas camadas sobrepostas no que diz respeito à organização do trabalho e hierarquia entre os integrantes, não havendo qualquer dúvida no sentido de que os agentes que atuam na base do organismo, trabalhando na venda de pequenas porções de entorpecentes em pontos de venda dos bairros periféricos ("biqueiras"), acabam por estar mais expostos às ações policiais, sujeitando-se às prisões em flagrantes realizadas no âmbito do policiamento ostensivo, circunstância que confere maior precisão na apuração dos fatos, e certeza no ato do julgamento.

No entanto, essas prisões em flagrante mais eficientes e volumosas, na verdade, representam apenas e tão somente a ponta do iceberg, já que, para a droga chegar aos pequenos pontos de venda ("biqueiras"), é necessário ultrapassar inúmeras etapas, que vão desde a importação da matéria prima dos países produtores, o depósito, transporte para os laboratórios que se localizam nos pontos estratégicos, o refino e preparo, o transporte aos pontos de venda, o embalo, e finalmente, a disponibilização do produto ilícito ao consumidor.

Neste contexto, com relação a quem integra os quadros mais elevados do organismo, evidentemente maior é o poderio financeiro, e por via de consequência, maiores são os "escudos" e instrumentos de proteção que trazem obstáculos ao desvendamento dos atores do crime. É de se esperar o uso de interpostas pessoas ("laranjas"), pseudônimos, além de diversas estratégias aptas a encobrir a descoberta da realidade, motivo pelo qual a colheita paciente de indícios, com trabalho cauteloso na "costura" das informações, acaba por se tornar importante instrumento de prova.

Dentro dessa esfera da criminalidade, o delito de lavagem de dinheiro apresenta notável relevância, tratando-se de instrumento imprescindível para o bom êxito dos propósitos ilícitos, especialmente em se considerando que o tráfico de entorpecentes revela, na atual conjuntura, estrutura sofisticada e com características empresariais, a tornar necessário, para que suas ações garantam a cada dia maior lucratividade, sejam realizados amplos investimentos, o que pressupõe, evidentemente, a constante acumulação de patrimônio.

Mas tal patrimônio, como é de se imaginar, não é passível de ser justificado perante as autoridades, logicamente por ser produto de ilícito, e em assim sendo, para que seja mantido e perpetuado, exige a adoção de estratégias de "mascaramento", com o propósito de que venha a ostentar aparência de licitude e consiga passar despercebido diante de ações fiscalizatórias.

Aqui, neste ponto em específico, a estrutura criminosa organizada necessita da essencial colaboração de terceiros que atuam como "laranjas", circunstância esta que merece especial atenção no julgamento do presente caso.

Para iniciar a avaliação do arcabouço probatório, como primeira medida, traz-se à baila o teor dos depoimentos das duas testemunhas policiais ouvidas, que tanto participaram das investigações no âmbito das interceptações telefônicas, como também realizaram ações de campo, através de vigílias e pesquisas.

Nesta linha, o Delegado de Polícia Federal Florisvaldo Emilio das Neves foi ouvido em Juízo, ocasião em que teve oportunidade de apresentar informações detalhadas acerca da estruturada organização criminosa, declarando o que segue.

Conforme narrativa da autoridade policial, o processo decorre de investigações realizadas no âmbito da denominada "Operação Granel", ocasião em que foram constatados dois bens imóveis na mesma rodovia, pertencentes de fato a ADRIANO, apontado como líder da organização criminosa. Um dos imóveis teria sido identificado em agosto de 2017, ante o monitoramento de uma carreta com compartimento secreto para o transporte de drogas. Tal imóvel era administrado pelo primo de ADRIANO, de nome MANUEL. O imóvel tratado nos presentes autos é vizinho àquele, e também em ação de monitoramento, foi constatado o pernoite de um caminhão nas dependências da chácara, caminhão este interceptado na cidade de Iracemápolis no dia 02.10.2017, ocasião em que encontrados mais de 400 kilos de cocaína, e preso o motorista GEORGE. Os dois imóveis, portanto, eram utilizados na logística das atividades de tráfico. O imóvel objeto da presente ação penal figura em nome de ANTÔNIO JESUS DE SOUZA. Durante a deflagração da "Operação Granel" foram cumpridos mandados de busca na residência de JOSÉ LEANDRO e ARLÊNIA (cunhado e irmã de ADRIANO, respectivamente), onde foram localizados documentos da chácara em tela (dentre os quais, escritura do imóvel e faturas de energia elétrica). Também foram encontrados na própria chácara materiais de reforma (cabos) encomendados por JOSÉ LEANDRO. Em diligências, foram ouvidos os antigos proprietários, Edison e seu filho Emerson Rodrigues, que relataram ter a chácara sido comprada em 2013, por intermédio de uma pessoa que se identificou como FRANCISCO CLÁUDIO LOPES, que alegou apenas representar uma pessoa de São Paulo, e figurou como testemunha na escritura. Segundo Edison, a chácara foi vendida pelo valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), em dinheiro, embora a escritura tenha sido passada pelo valor de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). Houve uma demora do FRANCISCO CLÁUDIO em informar o nome do comprador, pessoa de São Paulo. Em razão disso, Edison (proprietário/vendedor) notificou extrajudicialmente FRANCISCO para que informasse o nome. Foi nesta ocasião onde o nome ANTÔNIO JESUS DE SOUZA foi apresentado aos vendedores. O imóvel foi pago em três parcelas de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), sendo as duas primeiras em notas de R\$50,00 e R\$ 100,00, e a última, em cartório, também em espécie. Edison disse que só teve contato com ANTÔNIO JESUS no cartório na data da assinatura da escritura. Edison ficou com R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que foram utilizados para regularizar o documento do imóvel, sendo que outros R\$ 10.000,00 (dez mil reais) foram pagos a FRANCISCO CLÁUDIO a título de comissão de corretagem. No que diz respeito à pessoa de ANTÔNIO, foi constatado que era um garçom, que sempre desempenhou atividades modestas, com rendimentos na faixa de mil e poucos reais, tratando-se, portanto, de um "laranja". Quanto à FRANCISCO CLÁUDIO, embora não tenha sido identificado nas interceptações da "Operação Granel", de se observar que no ano de 2014 foi preso em Rio Brilhante, em Mato Grosso do Sul, na condução de um caminhão que transportava quatrocentos e poucos quilogramas de cocaína. Esse caminhão ostentava um fundo falso muito semelhante ao localizado no caminhão que GEORGE conduzia e que foi apreendido com 436,4 kg (quatrocentos e trinta e seis quilogramas e quatrocentos gramas) de drogas, em 02.10.2017.

O policial federal Kevin Peter Janssens afirmou o que se recorda das diligências realizadas nas chácaras. Foi incumbido de identificar os proprietários das duas chácaras vizinhas. Verificou que os imóveis faziam parte de uma gleba de terra

chamada "Chácara Boa Vista", que havia sido desmembrada vários terrenos. Em diligências junto à Prefeitura de Limeira foi possível averiguar que a chácara ainda estava em processo de desmembramento. Uma chácara estava em nome de JOSÉ LEANDRO e outra em nome ANTÔNIO JESUS. Pelos relógios das chácaras conseguiram verificar que as contas de energia elétrica de ambas as chácaras ostentavam como endereço alternativo para entrega o endereço da Sra. ARLÊNIA.

De outra sorte, importa rememorar os depoimentos dos antigos proprietários do imóvel objeto da investigação, quais sejam, Emerson Rodrigues e seu genitor, Edison Rodrigues.

Edison afirmou que esse imóvel ficou alugado pela imobiliária por uns onze anos. Em 2011 resolveu vender a chácara, e enquanto esperava a melhor oportunidade, a colocou para locação aos finais de semana. FRANCISCO CLÁUDIO em certa oportunidade apareceu e disse que uma pessoa de São Paulo estava interessada na compra do imóvel, alegando que o comprador já conhecia a chácara. FRANCISCO CLÁUDIO disse que iria ficar com a chácara por R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e perguntou se poderia ficar com R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para ele. O imóvel estava no nome do seu filho e em usufruto para sua ex-esposa. O valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) foi pago em três parcelas de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), a primeira foi paga em sua casa, a segunda no escritório de advocacia de sua ex-esposa e a terceira em cartório na data da assinatura da escritura, todas em dinheiro. Após a negociação, FRANCISCO CLÁUDIO não informava o nome da pessoa de São Paulo, em razão disso foi necessária realizar sua notificação extrajudicial para que informasse o nome do comprador. Não se recorda de ANTÔNIO, em nome de quem a chácara foi transferida, pois apenas o viu no cartório rapidamente.

Emerson Rodrigues informou que o imóvel em tela estava em seu nome desde 1991, ano do seu nascimento. A chácara era alugada aos finais de semana. Seu pai comentou que uma das pessoas que havia alugado a chácara em um final de semana havia se interessado pela compra do bem. Não participou do trâmite da venda, apenas foi ao cartório na data da assinatura da escritura.

Ao que se extrai de referidos depoimentos, é possível constatar uma série de elementos que se mostram aptos a conferir verossimilhança aos argumentos contidos na peça acusatória, no sentido da existência de elo entre ADRIANO MOREIRA SILVA e os demais coadjuvantes que integram a denúncia, e que teriam colaborado com a ação de ocultar patrimônio de significativo valor, consistente no imóvel devidamente discriminado nos autos.

Primeiramente, de se destacar que a organização criminosa alegadamente administrada por ADRIANO mantém vínculos fortes na cidade de Limeira.

Nesse aspecto, merece destaque o episódio que resultou na prisão em flagrante do motorista de caminhão GEORGE LUIZ FIGUEIRO, ocorrida em 02 de outubro de 2017, que desencadeou o processo-crime n. 001903563.2017.8.26.0320, com sentença condenatória em desfavor do acusado, confirmada em segundo grau e devidamente transitada em julgado, onde foram apreendidos 436,4 kg (quatrocentos e trinta e seis quilogramas e quatrocentos gramas) de cocaína escondidas no interior de um caminhão bi-trem.

Também merece destaque a ação policial que desencadeou o desbaratamento de um

laboratório de produção e refino de cocaína, ocorrida em 20 de fevereiro de 2018, num imóvel localizado em Limeira, cuja titularidade escritural constava em nome de uma prima de ADRIANO, chamada Luceleia, e que resultou na prisão de RAFAEL AIRES IZIDORO, PEDRO GONÇALVES BRAGA e AURELINO GONÇALVES BRAGA, conforme autos da ação penal n. 0003005-16.2018.8.260320, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Limeira, com trânsito em julgado.

Ambos os episódios serviram para dar sustentáculo à denominada "Operação Granel", que em conformidade com as investigações conduzidas no âmbito da Polícia Federal, estão suficientemente relacionadas à figura de ADRIANO, e demonstram a atuação intensa do grupo na região de Limeira/SP.

Quanto ao imóvel objeto da presente ação penal, ao que consta, não somente integrava a patrimônio oculto de ADRIANO, como também era utilizado para viabilizar ações de distribuição de drogas no Estado de São Paulo, conforme relato dos policiais ouvidos em juízo, que confirmaram que o caminhão apreendido em 02 de outubro de 2017, que resultou na prisão de GEORGE, havia pernoitado na referida chácara.

Portanto, embora ADRIANO tenha negado qualquer relação com o imóvel na oportunidade em que foi interrogado em juízo, tal versão não se coaduna com os elementos de prova formados no âmbito da instrução criminal.

Para a verificação da suposta prática do crime de lavagem de dinheiro, necessário verificar a cadeia de transmissão do bem, assim como verificar as características do atual titular do bem.

Como se percebe da certidão acostada às fls. 146/150, a testemunha Emerson Rodrigues obteve em 25 de julho de 1991, por meio de doação, a nua-propriedade correspondente à parte ideal de 10,284% do imóvel rural objeto da matrícula 19.467, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Limeira, enquanto que seu genitor, também testemunha Edison Rodrigues, na mesma data recebeu o usufruto de respectiva fração, conforme escritura de fls. 151/153 e 154/156.

Outrossim, conforme escritura pública acostada às fls. 157/160, Emerson Rodrigues transferiu em 14 de março de 2013, a fração do referido imóvel ao corréu ANTONIO JESUS DE SOUZA, pelo valor de R\$ 190.000,00, com anuência de seus genitores, então usufrutuários do bem.

Mas pelo que Edison revelou em depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo, o valor da aquisição foi bem superior ao que constou da escritura pública, tendo sido vendido o imóvel, em verdade, por R\$ 350.000,00, com o valor de R\$ 10.000,00 destinado ao co-acusado Francisco (autos desmembrados), a título de comissão pela intermediação realizada, e o valor remanescente foi pago em três parcelas, em dinheiro.

É certo que pagamento em dinheiro pode revelar propósito ilícito, dado que as transações bancárias sujeitam-se à fiscalização e permanente monitoramento, e portanto, quem busca ocultar patrimônio em nome de terceiros, vale-se do pagamento em pecúnia. Mas não há como se concluir que todas as aquisições de imóveis com pagamento em dinheiro sejam ilícitas ou tenham o propósito de camuflar alguma

ilicitude, evidentemente. De qualquer modo, tal circunstância serve como indício, que isoladamente nada permite concluir, mas em conjunto com outros fatores, pode sinalizar a prática de ação criminosa.

ANTONIO JESUS DE SOUZA, ao ser ouvido em juízo nos autos n. 0007289-33.2019, não trouxe esclarecimentos satisfatórios acerca das razões pelas quais compraria o imóvel rural descrito na denúncia, e tampouco explicou como obteve recursos para promover o pagamento de bem de valor tão elevado. Embora tenha afirmado que pagou R\$ 150.000,00 pela chácara, valor este inferior inclusive ao que consta da escritura, é sabido que o imóvel custou mais do que o dobro de tal quantia. Não comprovou vínculos formais de emprego e rendimentos compatíveis com tal aquisição. Afirmou que conhecia ADRIANO, pois as famílias de ambos eram provenientes da mesma cidade no interior do Ceará, mas não esclareceu tamanha coincidência relacionada à compra de um imóvel vizinho ao da irmã do antigo conhecido. Também não trouxe versão convincente acerca de como teria promovido a compra de um caminhão que foi observado pelos investigadores no interior da chácara, e cujos registros indicavam sua propriedade, veículo automotivo que por sinal ostenta significativo valor econômico, e tampouco esclareceu o motivo pelo qual outro caminhão, neste caso o utilizado para armazenar enorme quantidade de entorpecentes, e que no dia 02 de outubro de 2017 era conduzido por GEORGE, havia pernoitado no imóvel de sua propriedade. Sua narrativa, no tocante ao fato do imóvel encontrar-se supostamente abandonado, e sob os cuidados dos corréus Arlênia e José Leandro, inclusive com as contas de serviços de energia endereçadas a estes, tampouco parece crível e aceitável.

Ou seja, diante de todos os elementos apresentados, a aquisição do imóvel rural por ANTONIO JESUS DE SOUZA parece absolutamente destoante da realidade, a permitir a conclusão segura de que se trata de mero "laranja", atuando em nome de ADRIANO como forma de viabilizar que o elevado patrimônio obtido por intermédio de atividades criminosas passem despercebidos perante as autoridades fiscalizatórias.

Quanto aos acusados ARLENIA MOREIRA SILVA e JOSÉ LEANDRO DO ROSÁRIO, também interrogados nos autos n. 0007289-33.2019, apresentaram versões também frágeis, quando confrontadas com os elementos de prova produzidos durante a instrução criminal.

Inequívoco que os acusados Arlenia e José Leandro mantêm uma chácara vizinha ao imóvel perquirido na presente ação penal, mas em cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado na residência do casal, localizada na Rua João D'Adona, nº 720, Jardim Nova Suíça, Limeira/SP, conforme se constata dos documentos de fls. 131/137, foi possível encontrar diversos documentos que os relacionam ao imóvel de suposta titularidade do acusado Antonio, especialmente as escrituras pública de compra e venda indicadas às fls. 134, além de contas de energia em nome de Antonio.

Outrossim, em mandado de busca e apreensão cumprido na chácara de titularidade de Antonio, de forma intrigante foram localizados materiais de construção e embalagens identificadas com o nome de José Leandro, a permitir a dedução de que este promovia no local reformas visando melhorias (fl. 210/214).

Assim, embora JOSÉ LEANDRO e ARLENIA tenham asseverado, em interrogatório judicial, que mantinham o pagamento das contas de luz do imóvel pertencente a Antonio apenas para auxiliar o conhecido, tomando idêntica providência no que atine aos materiais elétricos, tais circunstâncias revelam uma relação muito mais profunda entre o

casal de acusados e o imóvel perquirido nesta ação penal.

Está devidamente delineado nos autos que o imóvel encontra-se na titularidade de ANTONIO apenas na condição de interposta pessoa ("laranja"), com o propósito de encobrir a figura de ADRIANO, efetivo beneficiário do imóvel.

Também demonstrado com adequada segurança que o imóvel, muito além de mero patrimônio amealhado, apresentava relevância logística no desenvolvimentos das atividades de tráfico de drogas, tanto que o caminhão que armazenava quantidade expressiva de cocaína, apreendido em 02 de outubro de 2017 por ocasião da prisão de GEORGE, havia pernoitado em referida chácara. Aliás, foi este fato que chamou a atenção dos investigadores para o imóvel.

Diante de tais circunstâncias, considerado o grau de parentesco existente entre ARLENIA e ADRIANO, somado ao fato de que ANTONIO tratava-se de apenas um "laranja", bem como que o imóvel ostentava relevância no desempenho das atividades da organização quanto ao tráfico de drogas no Estado de São Paulo, não há como se alcançar conclusão diversa, sendo inequívoco que ARLENIA e JOSÉ LEANDRO cuidavam do imóvel e colaboravam para encobrir o seu real propósito.

Logo, a série de fatores apresentada do âmbito das investigações, ao ser cotejada com a realidade e analisada com a devida equidistância, permite a dedução no sentido de que ADRIANO, embora sem manter qualquer vínculo formal com o imóvel discriminado na denúncia, exercia de fato os poderes relacionados à sua propriedade, com o objetivo de dar suporte às atividades de tráfico em grande escala, desenvolvidas não apenas na cidade de Limeira, mas em diversos outros pontos do Estado de São Paulo. Para tanto, com o propósito de encobrir toda a trama criminoso, utilizou-se do nome do acusado ANTONIO para firmar a transação de compra do imóvel, que portanto exerceu o papel de "laranja". De outra sorte, JOSÉ LEANDRO e ARLENIA, esta última irmã de ADRIANO, auxiliavam no trabalho de cobertura ao ilícito, administrando o imóvel, realizando a sua manutenção e pagamento de despesas, contribuindo, assim, para a perpetuar a ocultação da origem criminoso do bem, e de seu constante uso para fins ilícitos.

Avaliadas, portanto, as participações de JOSÉ LEANDRO, ARLENIA e ANTONIO na estratégia que visava beneficiar, em último grau, a figura de ADRIANO, apontado como líder da organização criminoso, merece apreciação eventual responsabilidade do réu remanescente, objeto dos presentes autos, FRANCISCO CLAUDIO LOPES.

Ouvido em interrogatório judicial, o acusado FRANCISCO afirmou que acabou intermediando a negociação do imóvel objeto de apuração por mero acaso. À época dos fatos, exercia a profissão de caminhoneiro, e ao passar em frente ao imóvel, verificou a existência de uma placa "vende-se", quando então anotou os dados e esperou surgir uma oportunidade de ganhar alguma comissão. Por coincidência, certo dia estava realizando reparos em seu caminhão em uma oficina na cidade de Iracemápolis, e em um bar local conheceu ANTONIO. Em conversa casual, soube que o senhor recém conhecido pretendia adquirir uma chácara, e o levou para conhecer o imóvel, momento em que houve interesse em fechar negócio. Na condição de mero intermediador, não questionou o comprador acerca de suas condições financeiras, tampouco sobre o pagamento dos valores em espécie (notas de pequeno valor). Tinha interesse em apenas receber a comissão de R\$ 10.000,00.

Pois bem, a despeito do inegável esforço do acusado em se esquivar da acusação que pesa em seu desfavor, reputo que a versão defensiva não se mostra convincente.

Consoante bem delineado nos autos, não há como se acreditar que a transação intermediada por FRANCISCO ocorreu de maneira inocente, tratando-se mero golpe de sorte que possibilitou o auferimento de uma comissão. Todos os elementos de prova colhidos levam à conclusão diametralmente oposta.

Em primeiro lugar, não há como se entender tenha havido encontro casual entre FRANCISCO e ANTONIO em um boteco de uma cidade interiorana, e o negócio tenha decorrido de uma conversa aleatória. Isso porque, o imóvel foi buscado de forma premeditada e com evidente interesse logístico para as tarefas desempenhadas pela organização criminosa liderada por ADRIANO, como é possível se depreender do episódio que resultou na apreensão de um caminhão que continha mais de quatrocentos kilos de cocaína, em 02.10.2017, já que o imóvel era utilizado como anteparo para as atividades de tráfico. O interesse específico da organização criminosa também é perceptível pelo fato de que ARLENIA e JOSE LEANDRO, parentes de ADRIANO, mantinham uma chácara nas proximidades, utilizada também para dar suporte aos propósitos logísticos da ORCRIM, e o casal tornou-se administrador de fato do novo imóvel adquirido. Diante desse quadro, ao contrário do que sustentado por FRANCISCO em seu interrogatório, evidencia-se que o acusado recebeu orientações prévias no sentido de procurar um imóvel nas imediações, na condição de "testa-de-ferro" de ADRIANO, e ao constatar a existência do imóvel disponível para venda, deu início às tratativas com os proprietários.

De se observar, nesse aspecto, que o suposto adquirente, o corréu ANTONIO, era pessoa conhecida de ADRIANO, advindo da mesma região no interior do Ceará, tratando-se de pessoa simples e de modesta condição financeira, tendo aceitado figurar no polo ativo da transação imobiliária como "laranja", por motivos que não se sabe, provavelmente alguma vantagem financeira, já que não se trata de pessoa que aparentemente participa das atividades de tráfico de drogas.

Ainda, de se destacar que o nome de ANTONIO somente surgiu no final da negociação, quando o proprietário-vendedor teve que notificar FRANCISCO extrajudicialmente para que indicasse o nome do adquirente, circunstância que revela que a organização criminosa detinha interesse no imóvel, mas sequer sabia quem indicar como comprador, tendo encontrado um "laranja" apenas ao final da negociação.

Em segundo lugar, o fato de FRANCISCO ter sido preso e condenado, pouco tempo depois da negociação imobiliária, transportando mais de quatrocentos kilos de cocaína em um caminhão que trafegava no estado do Mato Grosso do Sul, é elemento que, embora, por si só, não seja suficiente para sustentar uma condenação, aliado aos demais elementos colhidos, torna-se importante fator indiciário, já que acaba por enfraquecer a versão defensiva no sentido de que se tratava de mero caminhoneiro que certo dia resolver desempenhar um "bico" como corretor de imóveis, a revelar que mantinha envolvimento mais profundo com o submundo do narcotráfico.

A combativa Defesa, exercendo com competência o munus publico que lhe é atribuído, traz aos autos argumento de extrema relevância, e que merece ser apreciado com a devida cautela, no que diz respeito à necessária existência de "crime antecedente", como requisito necessário para a configuração do crime de lavagem de dinheiro.

Pois bem, em primeiro lugar, é importante ressaltar que o "crime antecedente" realmente é imprescindível para a existência do delito de lavagem de dinheiro, pois se este último tem como pressuposto a ocultação ou dissimulação de patrimônio obtido por meios criminosos, nada mais lógico do que se exigir a comprovação desses crimes que deram sustentáculo à aquisição dos bens e valores impugnados.

No entanto, para a caracterização do "crime antecedente", não é de se exigir sentença transitada em julgado em desfavor dos acusados, mostrando-se suficientes, em verdade, a constatação de indícios fortes e suficientes do crime previamente praticado, prevalecendo, no caso, a autonomia. Assim, não há relação de prejudicialidade que impeça o julgamento de ação relacionada a lavagem de dinheiro, ainda que o "crime antecedente" esteja prescrito ou extinta a punibilidade por outro fator, não tenha sido julgado, ou mesmo tenha implicado em absolvição por insuficiência probatória.

A respeito, diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) quanto ao crime de lavagem de dinheiro, com redação à época dos fatos dada pelo art. 1º, V, da Lei nº 9.613/98, ainda que mantenha relação de acessoriedade com o crime antecedente (no caso dos autos, peculato-desvio), deve-se ressaltar que o crime de lavagem de dinheiro é consumado, mesmo quando desconhecido ou isento de pena o autor do crime antecedente, desde que presentes indícios suficientes da existência deste delito” (APn 300/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2016, DJe 07/10/2016)

“No que se refere ao crime de branqueamento de capitais, para que se possa falar em sua caracterização é dispensável que o acusado tenha sido denunciado ou condenado pelo crime antecedente, bastando indícios suficientes de sua existência, nos termos da jurisprudência deste Sodalício” (AgRg no AREsp 1128740/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018).

Por outro lado, o fato do crime ora apurado ter como fundamento a aquisição de imóvel ocorrida no ano de 2013, ou seja, anos antes do deflagramento da denominada "Operação Granel", de 2017, não traz qualquer óbice lógico ao reconhecimento da existência do "crime antecedente", como num primeiro momento poderia parecer, pelos fundamentos que serão a seguir expostos.

Como se verifica dos elementos de investigação, o crime apurado nestes autos relaciona-se com uma série de outros crimes realizados num contexto extremamente amplo, no âmbito de organização criminosa sofisticada e com elevada influência e alcance, a exigir, como consectário lógico, a movimentação de elevadas quantias de dinheiro.

Evidentemente, o fato das investigações relacionadas ao acusado ADRIANO MOREIRA SILVA terem sido iniciadas no ano de 2017 não implica na conclusão de que as atividades por ele desenvolvidas tenham começado em tal momento, aliás, a constatação inversa é a mais consentânea com a realidade, por mais paradoxal que possa parecer.

Ora, a partir do momento em que é deflagrada operação policial que investiga

organização criminosa direcionada ao tráfico de grande porte, é de se supor que o sujeito considerado o líder do grupo tenha contado com o auxílio do fator "tempo" em seu favor, ou seja, para que a rede criminosa pudesse crescer e desenvolver suas atividades, ampliando seus tentáculos, certamente obteve "fôlego" por significativo lapso temporal, ocasião em que, mantendo-se na clandestinidade, e de forma sub-reptícia conseguiu acumular patrimônio hábil a permitir o enriquecimento e incremento gradativo das atividades.

Desta forma, não há qualquer óbice em se reconhecer a prática de crime de lavagem de dinheiro realizado alguns anos antes do deflagramento da operação policial, pelo contrário, é até natural que isso aconteça, pois a partir do momento em que a atuação do aparato repressivo do estado acaba por agir, a rede de movimentação financeira tende a ser interrompida ou fortemente abalada, havendo pouco o que se apurar a posteriori, remanescendo, portanto, a verificação dos fatos anteriores.

Assim, a condenação faz-se imperiosa, nos termos da denúncia.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, devido à sua culpabilidade exacerbada pelo envolvimento com organização criminosa bem estruturada, de alta periculosidade social e que prejudica a ordem comunitária. Impende destacar que a organização criminosa possuía complexa infraestrutura, contando com diversas unidades instaladas em locais estratégicos, nas quais participavam extenso número de agentes, circunstância que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 03 anos e 6 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda e terceira fases, não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena, tampouco causas de aumento ou diminuição de pena. Mantenho a pena em 03 anos e 6 meses de reclusão, e 11 dias-multa. Observo que o acusado ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de entorpecentes (fls. 435/436), no entanto, refere-se a fato posterior aos que são apurados nestes autos, e portanto, não pode ser utilizada para fins de maus antecedentes, tampouco reincidência.

Fixo o regime inicial SEMIABERTO de cumprimento da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais negativas ao réu, além da natureza do crime, o que indica a necessidade do regime mais gravoso para o cumprimento da reprimenda nos termos do art. 33, § 3º, do CP, suficiente a atender o aspecto retributivo e preventivo da sanção penal.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, I e III, do Código Penal, em virtude das circunstâncias judiciais negativas, razão pela qual é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em razão dos mesmos fundamentos, não preenche a ré os requisitos do artigo 77 do Código Penal, de forma que não se pode promover a suspensão condicional da pena.

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo.

O acusado poderá recorrer em liberdade.

DECIDO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado F C L como incurso no artigo 1º, caput, da Lei n. 9.613/98, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão em REGIME inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 11 dias-multa, sendo cada dia-multa fixado no mínimo legal.

Com o trânsito em julgado, oficie-se ao IIRGD e inscreva-se o nome do réu no sistema informatizado do TJSP.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Limeira, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA